CON-09 · Conectividad, telecom y espacio

Ley de datos abiertos de observación de la Tierra y de acceso a la información satelital para la gestión del territorio

Establece que las imágenes y productos satelitales adquiridos o generados con recursos públicos sean de acceso libre y gratuito por defecto, con excepciones tasadas, y crea un catálogo nacional y servicios de alerta temprana para desastres, agricultura y vigilancia ambiental.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Espacio, Medio Ambiente, Agricultura

I. Exposición de motivos

La Comisión Temática Aeroespacial del Plan Perú 2050 propone desarrollar una constelación PerúSAT para monitoreo agrícola, gestión de desastres, vigilancia territorial y catastro rural y urbano. Hoy el país opera PerúSAT-1 y diversas entidades adquieren imágenes satelitales por separado, sin una regla de acceso abierto ni un catálogo común, lo que duplica compras y limita su uso por gobiernos regionales y locales, universidades, productores y la ciudadanía. Programas como Copernicus de la Unión Europea demuestran que una política de datos libre, plena y abierta multiplica el uso de la información satelital en agricultura, gestión del agua y respuesta a emergencias. En un país expuesto a El Niño, sismos, deforestación y minería ilegal, el acceso oportuno a datos de observación de la Tierra es un insumo de política pública.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY DE DATOS ABIERTOS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SATELITAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el acceso abierto, libre y gratuito a los datos de observación de la Tierra generados o adquiridos con recursos públicos, y promover su uso en la gestión del territorio, el ambiente, la agricultura y el riesgo de desastres.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley es de aplicación a las entidades de la administración pública que generen, adquieran o administren imágenes satelitales, aéreas o productos derivados de observación de la Tierra.

Artículo 3. Acceso abierto por defecto

3.1 Los datos de observación de la Tierra generados o adquiridos con recursos públicos son de acceso abierto, libre y gratuito, en formatos reutilizables, en el plazo que establezca el reglamento.
3.2 Solo pueden restringirse, de manera motivada y temporal, por razones de seguridad nacional, por resolución de máxima resolución espacial que la ley o el reglamento clasifique, o por condiciones contractuales de licencia preexistentes.

Artículo 4. Catálogo Nacional de Datos de Observación de la Tierra

La Agencia Espacial del Perú o la entidad que haga sus veces administra el Catálogo Nacional de Datos de Observación de la Tierra, que integra los metadatos y el acceso a las imágenes y productos de todas las entidades públicas, interoperable con la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú.

Artículo 5. Adquisición coordinada

Las entidades públicas que requieran adquirir imágenes satelitales consultan previamente el Catálogo. Las nuevas adquisiciones se realizan preferentemente mediante licencias que permitan el uso por todas las entidades públicas y su publicación abierta.

Artículo 6. Servicios para la gestión del riesgo

La Agencia, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, provee productos satelitales de respuesta rápida ante emergencias declaradas en el marco de la Ley 29664.

Artículo 7. Formación y uso

La Agencia promueve, con universidades y gobiernos regionales, programas de capacitación en el uso de datos de observación de la Tierra para la gestión pública, la agricultura familiar y la vigilancia ambiental.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Implementación del Catálogo. El Catálogo Nacional se implementa en un plazo no mayor de doce meses, con cargo al presupuesto institucional de la entidad responsable.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Remisión transitoria. En tanto no se constituya la Agencia Espacial del Perú, las funciones asignadas por la presente ley son ejercidas por la CONIDA.

III. Análisis costo-beneficio

El costo es bajo: desarrollo del catálogo y servicios de distribución, con cargo al presupuesto de la CONIDA o de la agencia que la suceda, más el eventual sobrecosto de licencias de uso amplio, compensado por evitar compras duplicadas entre entidades. El beneficio es que gobiernos regionales y locales, universidades, productores y periodistas puedan usar información ya pagada con recursos públicos para catastro, alerta temprana, control de deforestación y planificación agrícola. Las excepciones por seguridad nacional son tasadas y motivadas para evitar que se vacíe el principio de apertura.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29664 y el Decreto Ley 20643 (o la ley que cree la Agencia Espacial del Perú). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Catálogo nacional operativo con datos de todas las entidades que adquieren imágenes a 2028; número de descargas y de entidades subnacionales usuarias publicado anualmente.

Normas relacionadas

• Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29664.pdf

• Decreto Ley 20643, que crea la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/20643.pdf

• Ley 28611, Ley General del Ambiente — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28611.pdf

• Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28303.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Programa Copernicus: política de datos de observación de la Tierra libre, plena y abierta — https://www.copernicus.eu/en/access-data

• Internacional (ONU): Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967) y base de datos de legislación espacial nacional de UNOOSA — https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/index.html

Fuentes

• CONIDA, Agencia Espacial del Perú — https://www.gob.pe/conida

• Copernicus, acceso a datos — https://www.copernicus.eu/en/access-data

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-09.html